

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 26 ramadan 1422 – 11 décembre 2001

144^{ème} année

N° 99

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Nomination d'une chargée de mission 4107

Arrêté du Premier ministre du 3 décembre 2001, portant création de laboratoires de recherche au sein de l'institut des régions arides de Médenine..... 4107

Ministère de la Défense Nationale

Nomination d'un attaché de cabinet du ministre de la défense nationale..... 4107

Ministère de la Justice

Inscription sur la liste des liquidateurs et des mandataires de justice..... 4107

Ministère de l'Intérieur

Nomination d'un secrétaire général de commune..... 4107

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2001, relatif au transfert du siège de la commune de Menzel – Fersi, gouvernorat de Monastir..... 4108

Tableau parcellaire (rectificatif)..... 4108

Ministère de l'Agriculture

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture d'un concours sur dossiers et travaux pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire..... 4109

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture d'un concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire..... 4109

Arrêtés du ministre de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans certains périmètres publics irrigués de certaines délégations des gouvernorats de Siliana, Kasserine et Jendouba.....	4110
Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières	
Décret n° 2001-2768 du 3 décembre 2001, relatif à la modification du décret n° 76-455 du 26 mai 1976, portant attribution, à titre privé, d'une terre collective (concernant les parcelles n° 51 et 136).....	4112
Décret n° 2001-2769 du 3 décembre 2001, relatif à la modification du décret n° 76-455 du 26 mai 1976, portant attribution, à titre privé, d'une terre collective (concernant les parcelles n° 857 et 859).....	4112
Tableau parcellaire (rectificatif).....	4113
Ministère des Finances	
Arrêté du ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant une marque de fabrique, de commerce et de services contrefaite et les modalités de sa présentation aux services des douanes.....	4114
Arrêté du ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant un dessin ou un modèle industriel contrefait et les modalités de sa présentation aux services des douanes.....	4119
Arrêté du ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant un schéma de configuration de circuits intégrés copié et les modalités de sa présentation aux services des douanes.....	4124
Ministère de l'Industrie	
Nomination de chargés de mission.....	4129
Nomination d'un chef de cabinet.....	4129
Nomination d'un inspecteur général.....	4129
Nomination d'un directeur général.....	4129
Ministère de la Santé Publique	
Arrêté du ministre de la santé publique du 3 décembre 2001, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements publics de santé.....	4129
Arrêté du ministre de la santé publique du 8 décembre 2001, reportant la date d'ouverture du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique.....	4129

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTERE

NOMINATION

Par décret n° 2001-2765 du 6 décembre 2001.

Madame Malika Malek épouse Zenati, ingénieur général, est nommée chargée de mission auprès du Premier ministre (ministère de la recherche scientifique et de la technologie).

Arrêté du Premier ministre du 3 décembre 2001, portant création de laboratoires de recherche au sein de l'institut des régions arides de Médenine.

Le Premier ministre,

Sur proposition du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique,

Vu le décret n° 97-938 du 19 mai 1997, fixant l'organisation scientifique, administrative et financière des établissements publics de recherche scientifique et les modalités de leur fonctionnement,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche,

Vu le décret n° 97-941 du 19 mai 1997, fixant la composition et les modalités de fonctionnement du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche,

Vu l'avis du comité national d'évaluation des activités de recherche scientifique.

Arrête :

Article premier. - Sont créés au sein de l'institut des régions arides de Médenine, les laboratoires ci-après énumérés :

1 - Laboratoire d'éromologie et lutte contre la désertification.

2 - Laboratoire d'écologie pastorale dans les régions arides et désertiques.

3 - Laboratoire d'élevage et de la faune sauvage dans les régions arides et désertiques.

4 - Laboratoire d'aridoculture et des cultures oasiennes.

5 - Laboratoire d'économie et des sociétés rurales dans les régions arides et désertiques.

Art. 2. - Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la recherche scientifique et de la technologie est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

MINISTERE DE LA DEFENSE NATIONALE

NOMINATION

Par décret n° 2001-2766 du 6 décembre 2001.

Le colonel Mohamed Hosni Seghaier est nommé attaché de cabinet du ministre de la défense nationale.

MINISTERE DE LA JUSTICE

INSCRIPTION

Par arrêté du ministre de la justice du 3 décembre 2001.

Mesdames et Messieurs, dont les noms suivent, sont inscrits sur la liste des liquidateurs et mandataires de justice :

Sonia Bent Mohamed Ben Rejeb : 25, rue d'Autriche Apt 6 - Le Belvédère - Tunis.

Héla Bent Abdedaem Mamlouk : 10, rue Ahmed Télili, La Marsa - Tunis.

Salim Ben Mohamed Friâa : 4, rue Kenya, Le Belvédère - Tunis 1002.

Walid Ben Boubaker El Ich : 67 bis rue de Yougoslave imp Fernand 2, apt 13 - Tunis 1000.

Foued Ben Hédi El Ouni : rue de la Tripe-imp Boulakbach n° 1 bis - Bab Souika - Tunis 1006.

Ameur Ben Hamda Mansour : 53 rue Echam - apt 6 - Tunis 1002.

Habib Ben Mohamed Tijani El Mekki : 17, rue Moussa Ben Noussaïr - El Menzah 5.

Mahdi Ben Nouredine Joudi : 10, rue du Prince Abdelkader - El Menzah 7.

Moukhless Ben Mohamed Ben Youssef : 16, rue El Haramaïne Charifaïne - El Mourouj 3 Ben Arous.

Abderraouf Ben Ismaïl Ghajati : rue Ibn Khaldoun n° 52 - Bizerte.

MINISTERE DE L'INTERIEUR

NOMINATION

Par décret n° 2001-2767 du 6 décembre 2001.

Monsieur Ahmed Ben Salem, administrateur conseiller, est chargé des fonctions de secrétaire général de cinquième classe à la commune de Kairouan.

Arrêté du ministre de l'intérieur du 3 décembre 2001, relatif au transfert du siège de la commune de Menzel-Fersi, gouvernorat de Monastir.

Le ministre de l'intérieur,

Vu la loi organique des communes, promulguée par la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi organique n° 85-43 du 25 avril 1985, la loi organique n° 91-24 du 30 avril 1991 et la loi organique n° 95-68 du 24 juillet 1995 et en particulier son article 5,

Vu le décret du 8 avril 1985, portant création de la commune de Menzel - Fersi du gouvernorat de Monastir,

Vu la délibération du conseil municipal de Menzel -Fersi en date du 30 septembre 2001.

Arrête :

Article premier. - La commune de Menzel - Fersi est autorisée à transférer son siège actuel, sis à l'avenue Habib Bourguiba n° 8, à son nouveau siège situé à l'avenue de l'environnement n° 1.

Art. 2. - Le président de la commune de Menzel - Fersi est chargé de l'exécution du présent arrêté dès sa publication au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Intérieur

Abdallah Kaâbi

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant dans le décret n° 70-565 du 26 octobre 1970 (paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 52 du 13 – 17 novembre 1970), portant expropriation, pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Ben Arous, de parcelles de terrain nécessaires à la construction de maisons d'habitation, tel qu'il a été modifié par le tableau parcellaire rectificatif paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 102 du 20 décembre 1996.

(En application des dispositions de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° d'ordre	Nature de la propriété	Situation	Nom de la propriété	N° du titre foncier	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
59	Terrain nu	Rue Ibn Khaldoun Ben Arous	Drazin	93105	445	Guilot (Pierre)

Lire :

N° d'ordre	Nature de l'immeuble	Situation de l'immeuble	Nom de l'immeuble	N° de titre foncier	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
59	Terrain nu	Ben Arous	Darzine	21990 Ben Arous	455	Guilhot (Pierre)

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture d'un concours sur dossiers et travaux pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, relative à l'organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et notamment son article 2.

Arrêtent :

Article premier. – Un concours sur dossiers et travaux, pour accéder au grade de professeur hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est ouvert le 29 janvier 2002 et jours suivants à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983 susvisé, compte-tenu des indications consignées au tableau suivant :

Discipline	Nombre de postes
- Aviculture et pathologie	1
- Parasitologie, maladies parasitaires et zoologie appliquée	1

Art. 2. – Le registre des candidatures est clôturé le 29 décembre 2001.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté des ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture d'un concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.

Les ministres de l'enseignement supérieur et de l'agriculture,

Vu la loi n° 80-85 du 31 décembre 1980, relative à l'organisation des carrières de médecine vétérinaire en Tunisie,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, ensemble les textes qui l'ont modifiée et notamment la loi n° 97-21 du 22 mars 1997,

Vu le décret n° 83-1217 du 21 décembre 1983, portant statut du corps des médecins vétérinaires hospitalo-universitaires, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 99-1450 du 21 juin 1999 et notamment son article 9,

Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture du 6 juin 1990, fixant les modalités d'organisation du concours sur épreuves et examen des titres et travaux pour le recrutement d'assistants hospitalo-universitaires en médecine vétérinaire.

Arrêtent :

Article premier. – Un concours sur épreuves et examen des titres et travaux, pour le recrutement d'un assistant hospitalo-universitaire en médecine vétérinaire, est ouvert le 29 janvier 2002 et jours suivants à l'école nationale de médecine vétérinaire de Sidi Thabet, conformément aux dispositions de l'arrêté du 6 juin 1990 susvisé, compte-tenu des indications consignées au tableau suivant :

Discipline	Nombre de postes
- Zootechnie et économie rurale	1

Art. 2. – Le registre des candidatures est clôturé le 29 décembre 2001.

Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Enseignement Supérieur

Sadok Chaâbane

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Faouar Snoussi de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-2410 du 8 octobre 2001, portant création du périmètre public irrigué de Faouar Snoussi de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana.

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier, prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte, à compter de la publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Faouar Snoussi de la délégation de Siliana Sud, au gouvernorat de Siliana, objet du décret n° 2001-2410 du 8 octobre 2001, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'Oued El Gassat de la délégation de Gaâfour, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-2411 du 8 octobre 2001, portant création du périmètre public irrigué d'Oued El Gassat de la délégation de Gaâfour, au gouvernorat de Siliana.

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier, prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte, à compter de la publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Oued El Gassat de la délégation de Gaâfour, au gouvernorat de Siliana, objet du décret n° 2001-2411 du 8 octobre 2001, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/25.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de H'mima (Rouhia 8) de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-2412 du 8 octobre 2001, portant création du périmètre public irrigué de H'mima (Rouhia 8) de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana.

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier, prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte, à compter de la publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de H'mima (Rouhia 8) de la délégation de Rouhia, au gouvernorat de Siliana, objet du décret n° 2001-2412 du 8 octobre 2001, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Agriculture
Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué d'El Marthoum-Aïn Selsla de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-2413 du 8 octobre 2001, portant création du périmètre public irrigué d'El Marthoum-Aïn Selsla de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine.

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier, prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte, à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué d'El Marthoum-Aïn Selsla de la délégation d'El Ayoun, au gouvernorat de Kasserine, objet du décret n° 2001-2413 du 8 octobre 2001, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de Sidi Assem 1 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-2414 du 8 octobre 2001, portant création du périmètre public irrigué de Sidi Assem 1 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier, prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte, à compter de la publication du présent arrêté, dans le périmètre public irrigué de Sidi Assem 1 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba, objet du décret n° 2001-2414 du 8 octobre 2001, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de l'agriculture du 3 décembre 2001, portant ouverture de la procédure de réaménagement foncier dans le périmètre public irrigué de H'kim 1 et 2 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.

Le ministre de l'agriculture,

Vu la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, portant réforme agraire dans les périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et notamment son article 16,

Vu la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, portant création de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 et notamment ses articles 13 et 14,

Vu le décret n° 99-1877 du 31 août 1999, modifiant la dénomination de l'agence de la réforme agraire des périmètres publics irrigués,

Vu le décret n° 2001-2415 du 8 octobre 2001, portant création du périmètre public irrigué de H'kim 1 et 2 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba.

Arrête :

Article premier. – La procédure de réaménagement foncier, prévue par la loi n° 63-18 du 27 mai 1963, modifiée et complétée par la loi n° 71-9 du 16 février 1971 et par la loi n° 2000-30 du 6 mars 2000 et la loi n° 77-17 du 16 mars 1977, modifiée et complétée par la loi n° 2000-29 du 6 mars 2000 susvisées, est ouverte, à compter de la publication du présent arrêté dans le périmètre public irrigué de H'kim 1 et 2 de la délégation d'Oued M'liz, au gouvernorat de Jendouba, objet du décret n° 2001-2415 du 8 octobre 2001, délimité par un liseré rouge conformément à l'extrait de carte au 1/50.000 annexé au présent arrêté.

Art. 2. – Le directeur général de l'agence foncière agricole est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de l'Agriculture

Sadok Rabeh

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

**MINISTERE DES DOMAINES DE L'ETAT
ET DES AFFAIRES FONCIERES**

Décret n° 2001-2768 du 3 décembre 2001, relatif à la modification du décret n° 76-455 du 26 mai 1976, portant attribution, à titre privé, d'une terre collective (concernant les parcelles n° 51 et 136).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le décret n° 76-455 du 26 mai 1976, portant attribution, à titre privé, d'une terre collective,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed à la délégation de Meknassy (précédemment) et Souk Jedid (actuellement) en date du 1er décembre 1994, relatif à la rectification de l'erreur relevée dans l'attribution, à titre privé, des parcelles n° 51 et 136 des terres de la collectivité Ouled M'hamed, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid le 31 octobre 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 6 décembre 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 12 juillet 2001.

Décrète :

Article premier. – Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed à la délégation de Souk Jedid, relatives à la rectification de l'erreur relevée dans l'attribution, à titre privé, des parcelles n° 51 et 136 des terres de la collectivité Ouled M'hamed et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 1er décembre 1994, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid le 31 octobre 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 6 décembre 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 12 juillet 2001, et ce, conformément au tableau annexé au présent décret.

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Décret n° 2001-2769 du 3 décembre 2001, relatif à la modification du décret n° 76-455 du 26 mai 1976, portant attribution, à titre privé, d'une terre collective (concernant les parcelles n° 857 et 859).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, fixant le régime des terres collectives, telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979 et par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992, portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965, fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, relative au régime des terres collectives, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981, par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988 et par le décret n° 95-1229 du 10 juillet 1995,

Vu le décret n° 76-455 du 26 mai 1976, portant attribution, à titre privé, d'une terre collective,

Vu le procès-verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed à la délégation de Meknassy (précédemment) et Souk Jedid (actuellement) en date du 27 avril 1995, relatif à la rectification de l'erreur relevée dans l'attribution, à titre privé, des parcelles n° 857 et 859 des terres de la collectivité Ouled M'hamed, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid le 31 octobre 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 6 décembre 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 2 novembre 2001.

Décrète :

Article premier. – Sont confirmées, les décisions du conseil de gestion de la collectivité Ouled M'hamed à la délégation de Souk Jedid, relatives à la rectification de l'erreur relevée dans l'attribution, à titre privé, des parcelles n° 857 et 859 des terres de la collectivité Ouled M'hamed et qui sont consignées dans son procès-verbal en date du 27 avril 1995, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Souk Jedid le 31 octobre 1995, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 6 décembre 1996 et homologué par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 2 novembre 2001, et ce, conformément aux tableaux et plans annexés au présent décret.

Art. 2. – Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

P/Le Président de la République
Le Premier Ministre
Mohamed Ghannouchi

Tableau parcellaire rectificatif

Relatif à la rectification de certaines indications figurant au décret n° 98-1377 du 30 juin 1998, paru au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 55 du 10 juillet 1998 et portant expropriation, pour cause d'utilité publique, de deux parcelles de terre sises à Jdaïda, gouvernorat de Mannouba, et nécessaires à la construction d'une station d'épuration des eaux usées à Jdaïda.

(En application de l'article 35 de la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation relative à l'exportation pour cause d'utilité publique).

Au lieu de :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de la parcelle	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1A	80559	Bouremada Tebourba	38ha 14a 23ca	3ha 41a 52ca	1 – Rafika, 2 – Ahmed, 3 – Mohamed Farouk, 4 – Mohamed Moncef, 5 – Faouzia, enfants de Echedhli Jaouhary, 6 – Echedhli Ben H'mida Jaouhary.
2	7A	80085	Jedaïda	75ha 35a 80ca	1ha 59a 95ca	1 – Manoubi, 2 – Larbi, 3 – Tahar, enfants de Haj Saâd Kachouti, 4 – Chedhli Bent Ali Hafien, 5 – Mabrouka, 6 – Habib, 7 – Khadija, 8 – Mabrouk, 9 – Brahim, 10 – Halima Saâdia, 11 – Hédi, enfants de Sadok Ben Haj Saâd Ben Mabrouk Kachouti, 12 – Hamed Ben Farhat Ben Younes Ilahi, 13 – Mohamed Nejib Bakar Ben Chedhli Ben Atiya.

Lire :

N° d'ordre	N° de la parcelle sur le plan	N° du titre foncier	Situation de l'immeuble	Superficie totale de l'immeuble	Superficie expropriée	Noms des propriétaires
1	1A conforme aux parcelles n° 6 et 7 du plan de morcellement de l'immeuble objet du titre n° 80559	80559	Bouremada Tebourba	38ha 14a 23ca	3ha 41a 00ca	1 – Ahmed, 2 – Rafika, 3 – Mohamed Farouk, 4 – Mohamed Moncef, 5 – Faouzia, les cinq enfants de Chedhli Ben H'mida Jaouhri.
2	7A conforme à la parcelle n° 1 du plan de morcellement de l'immeuble objet du titre n° 80085	80085	Jedaïda	75ha 35a 80ca	1ha 59a 95ca	1 – Larbi Ben Haj Saâd Kachouti, 2 – Chedhli Bent Ali Hafien, 3 – Mabrouka, 4 – Habib, 5 – Khadija, 6 – Mabrouk, 7 – Halima Saâdia, 8 – Hédi, enfants de Sadok Ben Haj Saâd Ben Mabrouk Kachouti, 9 – Hamed Ben Farhat Ben Younes Ilahi, 10 – Mohamed Najib Bakar Ben Chedhli Ben Atia, 11 – Mouldi Ben Hecen Ben Salah Jbali.

Arrêté du ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant une marque de fabrique, de commerce et de services contrefaite et les modalités de sa présentation aux services des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001, relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de services et notamment son article 65.

Arrête :

Article premier. – La demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits présumés comporter une marque de fabrique, de commerce et de services contrefaite prévue à l'article 56 de la loi susvisée n° 2001-36 du 17 avril 2001 doit être déposée au siège de la direction générale des douanes, et ce, avant l'arrivée des produits concernés au bureau des douanes.

Toutefois, les services des douanes peuvent accepter le dépôt de la demande après l'arrivée des produits au bureau des douanes, si le demandeur justifie que lesdits produits n'ont pas encore été enlevés dudit bureau.

Dans le cas prévu par l'article 62 de la loi susvisée n° 2001-36 du 17 avril 2001, le dépôt de la demande doit être fait dans un délai de trois (3) jours à partir de la date de la notification de la suspension du dédouanement faite au demandeur par les services des douanes.

Art. 2. – La demande visée à l'article premier du présent arrêté doit être déposée par le titulaire de la marque de fabrique, de commerce et de services protégée ou ses ayants droit.

Art. 3. – La demande écrite, prévue à l'article premier du présent arrêté, doit être rédigée sur un imprimé spécial conforme au modèle annexé au présent arrêté à retirer au siège de la direction générale des douanes. Elle doit contenir tous les renseignements et données prévus à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 4. – Les services des douanes examinent la demande établie conformément aux dispositions de l'article 57 de la loi susvisée n° 2001-36 du 17 avril 2001 et informent immédiatement le demandeur, par écrit, de la décision prise concernant sa demande. Cette décision doit être dûment motivée.

Art. 5. – La demande demeure valable pour une période d'une année à partir de la date de notification, par les services des douanes au demandeur, de son acceptation.

Le renouvellement de la demande se fera par lettre recommandée adressée par le demandeur.

Art. 6. – La demande déposée par le titulaire doit comprendre tous les renseignements prévus à l'article 57 de la loi susvisée n° 2001-36 du 17 avril 2001 et notamment les renseignements suivants :

- l'identité des personnes à contacter en cas de rétention des produits présumés représenter une atteinte à la marque de fabrique, de commerce et de services protégée, leurs adresses, leurs numéros de téléphone et leurs numéros de fax.

- la description détaillée des produits authentiques accompagnée des éléments suivants :

- * photographies des produits et/ou toute autre reproduction graphique de la marque protégée,

- * un échantillon des produits dans la mesure du possible,

- * l'indication du ou des lieux de fabrication de ces produits,

- * les noms des sociétés qui importent ces produits.

- la description détaillée des produits incriminés accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants :

- * photographies de ces produits et/ou toute autre reproduction graphique,

- * un échantillon de ces produits,

- * le pays d'origine et/ou de provenance,

- * noms, prénoms et adresses des fabricants, des distributeurs, des destinataires et/ou des importateurs et leurs numéros d'identification en douane,

- * moyens de transport utilisés,

- * le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçon de la marque de fabrique, de commerce et de services concernée.

Art. 7. – Doivent être joints à la demande :

- tout document attestant la transmission au demandeur du droit invoqué,

- le cas échéant, la copie du contrat accordant au demandeur le droit d'exploiter la marque de fabrique, de commerce et de services protégée.

Art. 8. – Une fois la demande acceptée, doivent être signalées aux services des douanes, toutes modifications et informations nouvelles relatives au droit du demandeur et aux éléments ayant motivé la demande.

Art. 9. – En cas de rétention des produits objet de la requête, les services des douanes en informent le demandeur par la voie postale, par fax ou par tout autre moyen de télécommunication.

Art. 10. – Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES
DOUANES

DEMANDE DE SUSPENSION DE DEDOUANEMENT A L'IMPORTATION
CONCERNANT DES PRODUITS CONTREFAISANT UNE MARQUE DE
FABRIQUE, DE COMMERCE ET DE SERVICES PROTÉGÉE

Renseignements concernant le demandeur :

Je soussigné(1).....
.....
Numéro d'identification en douane :
agissant en tant que (2):- titulaire de marque de fabrique, de
commerce et de services protégée.
- ayant un droit d'exploitation de
marque de fabrique, de commerce
et de services protégée .
- Mandataire (3).....
.....
demeurant à :.....
N° de téléphone :N° de téléphone mobile :
N° de fax :.....
N° et date d'inscription sur le registre national des marques :
.....
Organisme du dépôt:.....
Durée de la protection de la marque :
.....
Sollicite de l'Administration des douanes l'application des
dispositions de l'article 56 de la loi n° 2001-36 du 17 avril 2001
relative à la protection des marques de fabrique, de commerce et de
services à l'encontre des produits présumés contrefaisants la
marque objet de l'inscription sur le registre national des marques
sus-indiqué.
Fait à Tunis, le
Signature

(1) mentionner le nom et prénom pour les personnes physiques et le nom de la société et le nom et prénom du représentant légal et l'adresse du siège social, pour les personnes morales.

(2) Rayer la mention inutile.

(3) Nom et prénom du mandataire ou raison sociale et nom et prénom du représentant légal et nature du mandat.

PIECES JOINTES (1)

- Copie de l'inscription sur le registre national des marques concernées.
- Copie conforme du contrat d'exploitation (1).
- Certificat de dépôt de la marque.
- Copie du mandat si le demandeur agit en qualité de mandataire
- Photographies et reproductions graphiques des produits argués de contrefaçon
- Photographies et reproductions graphiques des produits authentiques.
- Copie des décisions judiciaires déjà intervenues (1)
- Autres documents (2).

(1) le cas échéant

(2) mentionner avec précision

ENGAGEMENT

je soussigné,
sollicitant par la présente, la suspension du dédouanement à
l'importation des produits.....

- Je m'engage à signaler à la direction générale des douanes tout
changement dans les éléments ayant motivé ma présente demande et
en particulier la perte de mon droit.

- Je m'engage à communiquer aux services douaniers, dans un délai
de dix (10) jours (*) à compter de la date de notification de
rétention des produits, la preuve de mon pourvoi par la voie
civile ou la voie correctionnelle auprès du tribunal compétent.

- Je m'engage à communiquer à l'administration des douanes , la
justification de la mise en place de garanties destinées à couvrir
ma responsabilité envers l'importateur dans le cas où il sera
dûment prouvé que les produits retenus ne présentent pas une
atteinte au droit protégé , faute de quoi , les produits seront
libérés de plein droit.

- Je m'engage à déposer un cautionnement auprès du receveur des
douanes compétent destiné à assurer le paiement du montant des
frais qui seraient engagés du fait du maintien des produits sous
contrôle douanier (1).

- Je m'engage à communiquer dans les meilleurs délais aux services
des douanes, les décisions judiciaires statuant sur la contrefaçon
et , relatives à cette affaire.

Fait à Tunis, le

Signature légalisée

(1) Le montant du cautionnement sera fixé par les services des douanes.

(*) dans le cas prévu par l'article 62 de la loi 2001-36, ce délai est fixé à trois jours à
partir de la date de la notification .

Arrêté du ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant un dessin ou un modèle industriel contrefait et les modalités de sa présentation aux services des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2001-21 du 6 février 2001, relative à la protection des dessins et modèles industriels et notamment son article 40.

Arrête :

Article premier. – La demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits présumés comporter des dessins ou des modèles industriels contrefaits, prévue à l'article 31 de la loi susvisée n° 2001-21 du 6 février 2001, doit être déposée au siège de la direction générale des douanes, et ce, avant l'arrivée des produits concernés au bureau des douanes.

Toutefois, les services des douanes peuvent accepter le dépôt de la demande après l'arrivée des produits au bureau des douanes, si le demandeur justifie que lesdits produits n'ont pas encore été enlevés dudit bureau.

Dans le cas prévu par l'article 37 de la loi susvisée n° 2001-21 du 6 février 2001, le dépôt de la demande doit être fait dans un délai de trois (3) jours à partir de la date de la notification de la suspension du dédouanement faite, au demandeur, par les services des douanes.

Art. 2. – La demande visée à l'article premier du présent arrêté doit être déposée par le titulaire du dessin ou du modèle industriel protégés ou ses ayants droit, conformément aux dispositions de l'article 5 de la loi susvisée n° 2001-21 du 6 février 2001.

Art. 3. – La demande écrite, prévue à l'article premier du présent arrêté, doit être rédigée sur un imprimé spécial conforme au modèle annexé au présent arrêté à retirer au siège de la direction générale des douanes. Elle doit contenir tous les renseignements et données prévus à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 4. – Les services des douanes examinent la demande établie conformément aux dispositions de l'article 32 de la loi susvisée n° 2001-21 du 6 février 2001 et informent immédiatement le demandeur, par écrit, de la décision prise concernant sa demande. Cette décision doit être dûment motivée.

Art. 5. – La demande demeure valable pour une période d'une année à partir de la date de notification, par les services des douanes au demandeur, de son acceptation.

Le renouvellement de la demande se fera par lettre recommandée adressée par le demandeur.

Art. 6. – La demande déposée par le titulaire doit comprendre tous les renseignements prévus à l'article 32 de la loi susvisée n° 2001-21 du 6 février 2001 et notamment les renseignements suivants :

- l'identité des personnes à contacter en cas de rétention des produits présumés représenter une atteinte au dessin ou au modèle industriel protégés leurs adresses, leurs numéros de téléphone et leurs numéros de fax.

- la description détaillée des produits authentiques accompagnée des éléments suivants :

- * photographies des produits et/ou toute autre reproduction graphique des éléments protégés,

- * un échantillon des produits dans la mesure du possible,

- * l'indication du ou des lieux de fabrication de ces produits,

- * les noms des sociétés qui importent ces produits.

- la description détaillée des produits incriminés accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants :

- * photographies de ces produits et/ou toute autre reproduction graphique,

- * un échantillon de ces produits,

- * le pays d'origine et/ou de provenance,

- * noms, prénoms et adresses des fabricants, des distributeurs, des destinataires et/ou des importateurs et leurs numéros d'identification en douane,

- * moyens de transport utilisés,

- * le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçons du dessin ou du modèle industriel concerné.

Art. 7. – Doivent être joints à la demande :

- tout document attestant la transmission au demandeur du droit invoqué,

- le cas échéant, la copie du contrat accordant au demandeur le droit d'exploiter le dessin ou le modèle industriel protégé.

Art. 8. – Une fois la demande acceptée, doivent être signalées aux services des douanes, toutes modifications et informations nouvelles relatives au droit du demandeur et aux éléments ayant motivé la demande.

Art. 9. – En cas de rétention des produits objet de la requête, les services des douanes en informent le demandeur par la voie postale, par fax ou par tout autre moyen de télécommunication.

Art. 10. – Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES
DOUANES

DEMANDE DE SUSPENSION DE DEDOUANEMENT A L'IMPORTATION
CONCERNANT DES PRODUITS CONTREFAISANT UN DESSIN OU UN MODELE
INDUSTRIEL PROTEGE (1)

Renseignements concernant le demandeur :

- Nom et prénom ou raison sociale.....
- Adresse ou siège social.....
- Nom et prénom du représentant légal de la société :
.....
- Numéro d'identification en douane :
Qualité : (2): ☐ titulaire du dessin ou du modèle industriel
protégé.
☐ ayant un droit d'exploitation du dessin ou du
modèle industriel protégé.
☐ Mandataire du titulaire du dessin ou du modèle
industriel protégé (3).....
.....
☐ Mandataire de l'ayant droit d'exploitation du
dessin ou du modèle industriel protégé. (3)....
.....
N° de téléphone :N° de téléphone mobile :
N° de fax :
N° et date d'inscription sur le registre national des dessins et
modèles industriels :
Organisme du dépôt:.....
Durée de la protection du dessin ou du modèle industriel protégé :
.....

Objet de la demande

La suspension des procédures douanières à l'importation concernant
des produits présumés contrefaisant un dessin ou un modèle
industriel objet de l'inscription au registre national des dessins
et modèles industriels, et ce en application des dispositions de
l'article 31 de la loi n° 2001-21 du 6 février 2001 relative à la
protection des dessins et modèles industriels,

(1) La demande doit être obligatoirement accompagnée de l'engagement ci-joint comportant la signature légalisée du demandeur.

(2) Mettre une croix dans la case correspondante.

(3) Nom et prénom du mandant ou raison sociale de la société mandante et nom et prénom du représentant légal et adresse.

Description des produits authentiques :

Description des produits présumés contrefaits (1)

Renseignements concernant l'envoi objet de la requête (2):

Pays d'origine Pays de provenance
L'importateur et/ou le distributeur et/ou le fabricant (nom et
prénom ou nom de la société et nom, prénom et adresse de son
représentant légal :
.....
Numéro d'identification en douane de l'importateur.....
Moyens de transport utilisés :.....
:
Bureau des douanes concerné par l'opération d'importation:.....
.....
Autres renseignements :

(1) Mentionner les éléments spécifiques aux produits contrefaits en comparaisant avec les produits authentiques

(2) Informations à fournir, dans la mesure du possible.

Renseignements concernant les personnes à contacter en cas de rétention des produits objet de la requête :

Nom et Prénom ou nom de la société et nom, et prénom de son représentant légal:.....
.....
Adresse :.....
.....
N° de téléphone :N° de téléphone mobile :
N° de fax :

Fait à Tunis, le.....

Signature

PIECES JOINTES

- Copie de l'inscription sur le registre national des dessins et modèles industriels concernés.
- Copie conforme du contrat d'exploitation (le cas échéant)
- Certificat de dépôt de la marque.
- Copie du mandat si le demandeur agit en qualité de mandataire
- Photographies et reproductions graphiques des produits argués de contrefaçon
- Photographies et reproductions graphiques des produits authentiques.
- Copie des décisions judiciaires déjà intervenues (le cas échéant)
- Autres documents (mentionner avec précision).....
.....
.....

ENGAGEMENT

je soussigné,
sollicitant par la présente, la suspension du dédouanement à
l'importation des produits.....

- Je m'engage à signaler à la direction générale des douanes tout
changement dans les éléments ayant motivé ma présente demande et
en particulier la perte de mon droit.

- Je m'engage à communiquer aux services des douanes, dans un
délai de dix (10) jours (1) à compter de la date de notification de
la rétention des produits, la preuve de mon pourvoi par la voie
civile ou la voie correctionnelle auprès du tribunal compétent.

- Je m'engage à couvrir ma responsabilité envers l'importateur et
à communiquer à l'administration des douanes , la justification de
la mise en place de garanties destinées à couvrir cette
responsabilité dans le cas où il sera dûment prouvé que les
produits retenus ne présentent pas une atteinte au droit protégé ,
faute de quoi , les produits seront libérés de plein droit.

- Je m'engage à déposer un cautionnement auprès du receveur des
douanes compétent destiné à assurer le paiement du montant des
frais qui seraient engagés du fait du maintien des produits sous
contrôle douanier (2).

- Je m'engage à communiquer dans les meilleurs délais aux services
des douanes les décisions judiciaires statuant sur la contrefaçon
et relatives à cette affaire.

Fait àle.

Signature Légalisée

(1) dans le cas prévu par l'article 45 de la loi 2001-20 relative à la protection des schémas
de configuration des circuits intégrés et notamment son article 48, ce délai est fixé à trois
jours à partir de la date de la notification .

(2) Le montant du cautionnement sera fixé par les services des douanes.

Arrêté du ministre des finances du 3 décembre 2001, fixant la forme de la demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits comportant un schéma de configuration de circuits intégrés copié et les modalités de sa présentation aux services des douanes.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés et notamment son article 48.

Arrête :

Article premier. – La demande écrite de suspension du dédouanement à l'importation des produits présumés comporter des schémas de configuration des circuits intégrés copiés, prévue à l'article 39 de la loi susvisée n° 2001-20 du 6 février 2001, doit être déposée au siège de la direction générale des douanes, et ce, avant l'arrivée des produits concernés au bureau des douanes.

Toutefois, les services des douanes peuvent accepter le dépôt de la demande après l'arrivée des produits au bureau des douanes, si le demandeur justifie que lesdits produits n'ont pas encore été enlevés dudit bureau.

Dans le cas prévu par l'article 45 de la loi susvisée n° 2001-20 du 6 février 2001, le dépôt de la demande doit être fait dans un délai de trois (3) jours à partir de la date de notification de la suspension du dédouanement faite, au demandeur, par les services des douanes.

Art. 2. – La demande visée à l'article premier du présent arrêté doit être déposée par le créateur du schéma des circuits intégrés protégé ou ses ayants droit, conformément aux dispositions de l'article 6 de la loi susvisée n° 2001-20 du 6 février 2001.

Art. 3. – La demande écrite, prévue à l'article premier du présent arrêté, doit être rédigée sur un imprimé spécial conforme au modèle annexé au présent arrêté à retirer au siège de la direction générale des douanes. Elle doit contenir tous les renseignements et données prévus à l'article 6 du présent arrêté.

Art. 4. – Les services des douanes examinent la demande établie conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi susvisée n° 2001-20 du 6 février 2001 et informent immédiatement le demandeur, par écrit, de la décision prise concernant sa demande. Cette décision doit être dûment motivée.

Art. 5. – La demande demeure valable pour une période d'une année à partir de la date de la notification par les services des douanes au demandeur de son acceptation.

Le renouvellement de la demande se fera par lettre recommandée adressée par le demandeur.

Art. 6. – La demande déposée par le titulaire doit comprendre tous les renseignements prévus à l'article 40 de la loi susvisée n° 2001-20 du 6 février 2001 et notamment les renseignements suivants :

- l'identité des personnes à contacter en cas de rétention des produits présumés représenter une atteinte au schéma de configuration des circuits intégrés protégé leurs adresses, leurs numéros de téléphone et leurs numéros de fax.

- la description détaillée des produits authentiques accompagnée des éléments suivants :

- * photographies des produits et/ou toute autre reproduction graphique des éléments protégés,

- * un échantillon des produits dans la mesure du possible,

- * l'indication du ou des lieux de fabrication de ces produits,

- * les noms des sociétés qui importent ces produits.

- la description détaillée des produits incriminés accompagnée, dans la mesure du possible, des éléments suivants :

- * photographies de ces produits et/ou toute autre reproduction graphique,

- * un échantillon de ces produits,

- * le pays d'origine et/ou de provenance,

- * noms, prénoms et adresses des fabricants, des distributeurs, des destinataires et/ou des importateurs et leurs numéros d'identification en douane,

- * moyens de transport utilisés,

- * le cas échéant, une copie des décisions de justice déjà rendues en matière de contrefaçons du schéma de configuration des circuits intégrés concernés.

Art. 7. – Doivent être joints à la demande :

- tout document attestant la transmission au demandeur du droit invoqué,

- le cas échéant, la copie du contrat accordant au demandeur le droit d'exploiter le schéma de configuration des circuits intégrés protégé.

Art. 8. – Une fois la demande acceptée, doivent être signalées aux services des douanes, toutes modifications et informations nouvelles relatives au droit du demandeur et aux éléments ayant motivé la demande.

Art. 9. – En cas de rétention des produits objet de la requête, les services des douanes en informent le demandeur par la voie postale, par fax ou par tout autre moyen de télécommunication.

Art. 10. – Le directeur général des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre des Finances

Taoufik Baccar

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DES FINANCES
DIRECTION GENERALE DES
DOUANES

DEMANDE DE SUSPENSION DE DEDOUANEMENT A L'IMPORTATION
CONCERNANT DES PRODUITS COMPORTANT UN SCHEMA DE
CONFIGURATION DE CIRCUITS INTEGRES, COPIE (1)

Renseignements concernant le demandeur :

- Nom et prénom ou raison sociale.....
- Adresse ou siège social.....
- Nom et prénom du représentant légal de la société.....
- Numéro d'identification en douane :
- Qualité (2): ☐ titulaire du schéma de configuration de circuits
intégrés protégés.
☐ ayant un droit d'exploitation du schéma de
configuration de circuits intégrés protégés .
☐ Mandataire du titulaire du schéma de configuration
configuration de circuits intégrés protégés(3)....
.....
☐ Mandataire de l'ayant droit d'exploitation du
schéma de configuration de circuits intégrés
protégés (3).....
.....
- N° de téléphone :N° de téléphone mobile :
- N° de fax :
- N° et date d'inscription sur le registre national des schémas de
configuration de circuits intégrés :
- Organisme du dépôt:.....
- Durée de la protection du schéma de configuration de circuits
intégrés protégé:

Objet de la demande

La suspension des procédures douanières à l'importation concernant des produits présumés comportant un schéma de configuration de circuits intégrés objet de l'inscription sur le registre national des schémas de configuration intégrés, copié, et ce en application des dispositions de l'article 39 de la loi n°2001-20 du 6 février 2001, relative à la protection des schémas de configuration des circuits intégrés.

- (1) La demande doit être obligatoirement accompagnée de l'engagement ci-joint comportant la signature légalisée du demandeur.
- (2) Mettre une croix dans la case correspondante.
- (3) Nom et prénom du mandant ou raison sociale de la société mandante et nom et prénom du représentant légal et adresse.

Dèscription des produits authentiques :

Dèscription des produits présumés contrefaits (1)

Renseignements concernant l'envoi objet de la requête (2) :

Pays d'origine Pays de provenance
L'importateur et/ou le distributeur et/ou le fabricant (nom et
prénom ou nom de la société et nom, prénom et adresse de son
représentant légal.....
Numéro d'identification en douane de l'importateur :
.....
Moyens de transport utilisés:
Bureau des douanes concerné par l'opération d'importation:.....
.....
Autres renseignements :

(1) Mentionner les éléments spécifiques aux produits contrefaits en comparaisant avec les produits authentiques

(2) Informations à fournir, dans la mesure du possible.

Renseignements concernant les personnes à contacter en cas de rétention des produits objet de la requête :

Nom et prénom ou nom de la société et nom et prénom de son représentant légal:.....
.....
Adresse :.....
N° de téléphone :N°de téléphone mobile :.....
N° de fax :

Fait à Tunis, le.....

Signature

PIECES JOINTES

- Copie de l'inscription sur le registre national des schémas de configuration des circuits intégrés concernés.
- Copie conforme du contrat d'exploitation (le cas échéant)
- Certificat du dépôt du schéma de configuration de circuits intégrés .
- Copie du mandat si le demandeur agit en qualité de mandataire
- Photographies et reproductions graphiques des produits argués de contrefaçon
- Photographies et reproductions graphiques des produits authentiques
- Copie des décisions judiciaires déjà intervenues (le cas échéant)
- Autres documents (mentionner avec précision).....
.....
.....

ENGAGEMENT

je soussigné,
sollicitant par la présente, la suspension du dédouanement à
l'importation des produits.....

- Je m'engage à signaler à la direction générale des douanes tout
changement dans les éléments ayant motivé ma présente demande et
en particulier la perte de mon droit.

- Je m'engage à communiquer aux services des douanes, dans un
délai de dix (10) jours (1) à compter de la date de notification de
la rétention des produits, la preuve de mon pourvoi par la voie
civile ou la voie correctionnelle auprès du tribunal compétent.

- Je m'engage à couvrir ma responsabilité envers l'importateur et
à communiquer à l'administration des douanes , la justification de
la mise en place de garanties destinées à couvrir cette
responsabilité dans le cas où il sera dûment prouvé que les
produits retenus ne présentent pas une atteinte au droit protégé ,
faute de quoi , les produits seront libérés de plein droit.

- Je m'engage à déposer un cautionnement auprès du receveur des
douanes compétent destiné à assurer le paiement du montant des
frais qui seraient engagés du fait du maintien des produits sous
contrôle douanier (2).

- Je m'engage à communiquer dans les meilleurs délais aux services
des douanes les décisions judiciaires statuant sur la contrefaçon
et relatives à cette affaire.

Fait àle.

Signature Légalisée

(1) dans le cas prévu par l'article 45 de la loi 2001-20 relative à la protection des schémas
de configuration des circuits intégrés et notamment son article 48, ce délai est fixé à trois
jours à partir de la date de la notification .

(2) Le montant du cautionnement sera fixé par les services des douanes.

MINISTERE DE L'INDUSTRIE

NOMINATIONS

Par décret n° 2001-2770 du 6 décembre 2001.

Monsieur Ahmed Souibghi, conseiller des services publics, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l'industrie.

Par décret n° 2001-2771 du 6 décembre 2001.

Monsieur Mohamed El Ouaer, administrateur général, est nommé en qualité de chargé de mission au ministère de l'industrie.

Par décret n° 2001-2772 du 6 décembre 2001.

Monsieur Ahmed Souibghi, conseiller des services publics, est chargé des fonctions de chef de cabinet au ministère de l'industrie.

Par décret n° 2001-2773 du 6 décembre 2001.

Monsieur Mohamed El Ouaer, administrateur général, est chargé des fonctions d'inspecteur général au ministère de l'industrie.

An application des dispositions de l'article 19 du décret n° 2000-134 du 18 janvier 2000, l'intéressé bénéficie du rang et avantages de directeur général d'administration centrale.

Par décret n° 2001-2774 du 6 décembre 2001.

Monsieur Khélil Lajimi est nommé directeur général de l'agence de promotion de l'industrie.

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Arrêté du ministre de la santé publique du 3 décembre 2001, portant création des laboratoires de recherche au sein des établissements publics de santé.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu la loi n° 89-9 du 1er février 1989, relative aux participations, entreprises et établissements publics, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 2001-33 du 29 mars 2001,

Vu la loi n° 91-63 du 29 juillet 1991, relative à l'organisation sanitaire,

Vu la loi n° 92-56 du 9 juin 1992, portant création d'établissements publics de santé,

Vu la loi n° 94-121 du 21 novembre 1994, portant création d'établissements publics de santé,

Vu la loi d'orientation n° 96-6 du 31 janvier 1996, relative à la recherche scientifique et au développement technologique, telle que modifiée par la loi n° 2000-68 du 17 juillet 2000,

Vu le décret n° 74-1064 du 28 novembre 1974, relatif à la définition de la mission et des attributions du ministère de la santé publique,

Vu le décret n° 91-1844 du 2 décembre 1991, fixant l'organisation administrative et financière ainsi que les modalités de fonctionnement des établissements publics de santé, tel que modifié et complété par le décret n° 93-676 du 29 mars 1993,

Vu le décret n° 97-939 du 19 mai 1997, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement des laboratoires de recherche et des unités de recherche et notamment son article 23,

Vu l'arrêté du Premier ministre du 11 juin 1998, fixant les critères d'éligibilité au statut de laboratoire de recherche et notamment ses articles 6 et 7,

Vu l'avis du ministre délégué auprès du Premier ministre chargé de la recherche scientifique et de la technologie,

Vu l'avis des directeurs généraux des établissements publics de santé concernés.

Arrête :

Article premier. – Sont créés au sein des établissements publics de santé ci-dessous indiqués, les laboratoires de recherche suivants :

Etablissements public de santé	Dénomination du laboratoire de recherche
Institut Pasteur de Tunis	Epidémiologie et écologie parasitaire
Institut Pasteur de Tunis	Venins et toxines
Institut Pasteur de Tunis	Immunologie, vaccinologie et génétique moléculaire
Institut Pasteur de Tunis	Microbiologie animale
Hôpital Charles Nicolle Tunis	Maladies dominantes transmissibles et non transmissibles
Institut Mohamed Kassab d'orthopédie Kassar Said	Biomécanique, biomatériaux et imagerie en 3 dimensions, appliquée à l'orthopédie
Hôpital d'enfants de Tunis	Biologie moléculaire, hémoglobinopathie et mucoviscidose

Art. 2. – Le présent arrêté sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 3 décembre 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Arrêté du ministre de la santé publique du 8 décembre 2001, reportant la date d'ouverture du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique.

Le ministre de la santé publique,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée ou complétée et notamment la loi n° 97-83 du 20 décembre 1997,

Vu le décret n° 91-234 du 4 février 1991, portant statut du corps des médecins dentistes de la santé publique,

Vu l'arrêté du 26 novembre 1991, fixant le règlement et le programme du concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique à plein-temps,

Vu l'arrêté du 4 juillet 2001, portant ouverture d'un concours sur épreuves pour le recrutement de médecins dentistes majors de la santé publique.

Arrête :

Article premier. – Le concours sur épreuves pour le recrutement de 10 médecins dentistes majors de la santé

publique, prévu pour le 11 octobre 2001 et jours suivants, est reporté au 22 janvier 2002 et jours suivants.

Art. 2. – La clôture du registre d'inscriptions est fixée au 22 décembre 2001.

Tunis, le 8 décembre 2001.

Le Ministre de la Santé Publique

Habib M'barek

Vu

Le Premier Ministre

Mohamed Ghannouchi

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président directeur général de l'I.O.R.T